

Manifestação Técnica — PLC/PL nº 2289/2026

Ofício: CVL nº 6227/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 6227/2026, referente ao PL nº 2289/2026, de autoria da Vereadora Rosa Fernandes e demais subscritores, que veda a cobrança total ou parcial de tarifa de esgotamento sanitário em imóveis atendidos predominantemente por sistemas de Coletores de Tempo Seco (CTS), esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** à proposta.

O art. 1º condiciona a cobrança à prestação contínua e integral de coleta e tratamento, estendendo a vedação a todas as prestadoras do Município. O mecanismo, contudo, colide com a tese repetitiva vinculante do STJ no Tema 565 (REsp 1.339.313/RJ), segundo a qual "a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos", bastando a coleta e o afastamento que o CTS efetivamente realiza. Tampouco procede a premissa de "ausência de serviço": a literatura técnica internacional qualifica o dry-weather sewage intake como estratégia legítima de transição rumo ao separador absoluto (VOLSCHAN JR., I. "The challenge of dry-weather sewage intakes as a sustainable strategy to develop urban sanitation in the tropics", Water Practice & Technology, 2020), e não como não prestação.

Ao vício material soma-se defeito de competência. Os blocos regionalizados da CEDAE — inclusive o bloco 2, da Iguá, que atende à Barra da Tijuca, origem da demanda — são concessões estaduais reguladas pela AGENERSA (AGENERSA, 2022), não pelo Município. Lei municipal que anula a tarifa dessas concessões usurpa a política tarifária do poder concedente e desestabiliza o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vício já assentado pelo STF na ADI 6.912 (CONJUR. "Isenção de tarifas a atingidos por enchentes é inconstitucional", Consultor Jurídico, 2022). Não por outra razão, o Tribunal de Justiça fluminense anulou lei municipal de idêntico teor — a Lei de Petrópolis nº 8.500/2023, que vedava a cobrança sem prova do serviço — por vício de iniciativa e interferência no contrato de concessão (CONJUR. "TJ-RJ anula lei que proibia taxa de esgoto sem prova do serviço", Consultor Jurídico, 2023).

Nesse sentido, o PL veda por lei municipal aquilo que a jurisprudência vinculante declara lícito e que se sujeita à regulação tarifária estadual, replicando vício já sancionado pelo TJRJ em legislação idêntica. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PL nº 2289/2026.